כתנאי [1]ומעוך וכתות ונתוק וכרות [א]כולן בביצים דברי רבי יהודה ולא בגיד [א]אלא כולן אף בביצים דברי רבי יהודה רבי אליעזר בן יעקב אומר כולם בגיד רבי יוסי אומר מעוך וכתות אף בביצים נתוק וכרות בגיד אין בביצים לא: **מתני'** בהמה גסה נקנית [ב]במסירה והדקה בהגבהה דברי רבי מאיר ור' אליעזר וחכ"א בהמה דקה נקנית במשיכה: **גמ'** דרש רב בקימחוניא בהמה גסה נקנית במשיכה אשכחינהו שמואל לתלמידי דרב אמר להו מי אמר רב בהמה גסה נקנית במשיכה והאנן במסירה תנן ורב נמי במסירה אמר הדר ביה מההיא הוא דאמר כי האי תנא [ג]דתניא וחכ"א [ב]זו וזו נקנית במשיכה רבי שמעון אומר זו וזו בהגבהה מתקיף לה רב יוסף אלא מעתה פיל לרבי שמעון במה יקנה אמר ליה אביי בחליפין [ג]אי נמי בשוכר את מקומו רבי זירא אמר מביא ארבעה כלים ומניחן תחת רגליו שמעת מינה [ד]כליו של לוקח ברשות מוכר קנה לוקח הכא במאי עסקינן בסימטא

אי

כתנאי. סירוס דבי"ס אי הוי מום גלוי: **בביצים ולא בגיד.** בתמיה גיד ודאי גלוי הוא: **אף בביצים.** ולא תימא מום טמון הוא דודאי מינכר: **בגיד ולא בביצים.** דודאי מום טמון הוא ולא מום גלוי הוא: **מעוך וכתות אף בביצים.** דמינכר טפי: **כרות.** כרותין החוטין שהביצים תלויין בהן בכיסן ומעורים במקלת ואינן נתוקין לגמרי: **נתוק.** ביד לגמרי ועדיין תלויין בכיס. נתוק הוי טפי מכרות כדאמרינן במנחות (דף נו:) להביא נותק אחר כורת שחייב אלמא נתוק הוי טפי מכרות: **מתני' נקנית במסירה.** בעליה מוסרים אותה ללוקח באפסר או בשערה כדתניא לעיל (דף כב:) כילד במסירה כו' אבל [ס]משיכה לא מקניא דאין דרכה בכך להוליכה לפניו: **בהגבהה.** ולא במשיכה: **גמ' והא אנן תנן במסירה ורב נמי במסירה אמר.** היה רגיל לומר: **הדר ביה כו'.** בתמיה עד הכא שמואל קאמר לה: **זו וזו.** הדקה והגסה וכי האי תנא סבירא ליה לרב: **זו וזו בהגבהה.** ולא במסירה ולא במשיכה: **במה יקנה.** שאי אפשר להגביהו: **מביא ארבעה כלים.** דקני ליה כליו כו': **ש"מ כו'.** ופלוגתא היא בב"ב (דף פה.): **בסימטא.** זוית שהיא אצל רשות הרבים ואינה לא רה"ר ולא רה"י:

אי

לכתחילה מצוה לבלול[א] ויש לומר דכיון דהאי גברא למנחה גדולה קמכוין[ב] אם איתא דבעלמא כשר בדיעבד בהאי גברא שהתנדב קרבן גדול שרי אף לכתחילה עוד יש לומר דאיכא נפקותא אליבא דמ"ד התם[ו] אפילו המתנדב מנחה גדולה אינו מביא אלא לוג אחד אם כן כשהתנדב ס"א עשרונים [ז]יצטרך להביא בשני כלים לפי שאין נבללים יפה ויצטרך להביא שני לוגים שמן והוא לא התנדב אלא לוג אחד והוי כמו ייתור שמנו דקיימא לן (מנחות יח.) דייתור שמנו פסול ואי הוה שרי בדיעבד בכלי אחד היה טוב להביא לכתחילה שלא יבא לידי ייתור שמן ומיהו קשה מ"מ דראוי אי שנה הכתוב בלילה לעכב ליבעי בלילה ממש ואי לא שנה אפילו ראוי לא ליבעי וי"ל דודאי שנה הכתוב בלול כמה פעמים אבל לא כתב בלשון לווי [ח]ובלילה[ג] משמע דאתא לאשמועינן דלא בעינן אלא ראוי וא"ת בטבילה מנ"ל דבעינן ראוי ויש לומר משום דכתיב[ט] ורחץ את כל בשרו דמשמע אפי' בית הסתרים וכתיב וידיו[י] ודרשינן[כ] מה ידיו מאבראי אף כל מאבראי וממעטים בית הסתרים מ"מ כיון דאיכא כל דמרבינן אפי' בית הסתרים איכא למימר לכל הפחות להכי מרבי דבעינן ראוי לביאת מים:

בהמה גסה נקנית במסירה. פי' בקונטרס בעליה מוסרים אותה ללוקח באפסר כדתניא לעיל כילד במסירה אוחזה בטלפיה כו' משמע מתוך לשונו דמסירה בעינן מיד ליד וכן פירש ריב"ס ומייתי ראיה מהא דאמר בפ"ק דב"מ (דף ח:) מאי לשון [ל]מסירה כאדם המוסר דבר לחבירו וכן ההיא דאמר[מ] במציאה ובנכסי הגר מאן מסר ליה דליקני דמשמע דמסירה הוי מיד ליד וקשה לר"י דהא אמרינן לעיל כילד במסירה אחזה בטלפיה כו' דלשון אחיזה בטלפי' משמע [נ]שמעצמו אוחזה ולא מסרה לו אדם לכן נראה [ס]לרבי דלא בעינן מיד ליד אלא כיון דאמר לך חזק וקני קנה והא דקאמר התם במציאה ובנכסי הגר מאן קמסר ליה דליקני היינו מי אמר לו לך חזק וקני ורשב"ס פי'[ע] אחז בטלפיה אחז במלות המוכר דמשמע נמי מתוך לשונו דלא בעינן מסירה מיד ליד ועוד ראיה מפרק המוכר את הספינה (ב"ב דף עו:) דפליגי התם תנאי חד אמר ספינה נקנית במסירה וחד אמר עד שימשוך ומסיק דכל היכא דאמר ליה לך חזק וקני כ"ע לא פליגי דקני[ד] כי פליגי כגון דאמר ליה לך משוך וקני מר סבר קפיד ומר סבר מראה מקום הוא לו מדאמר קפיד אלמא אינו מוסרה מיד ליד דאי מסר ליה אמאי לא קני הא בטלה הקפדתו אלא ש"מ דמסירה לא הוי מיד ליד ועוד אי מסירה מיד ליד בעינן לא ה"ל למימר לך חזק וקני אלא תא חזק וקני:

בהמה גסה נקנית במסירה. פי' בקונטרס דוקא במסירה אבל במשיכה לא מיקניא דאין דרכה בכך להוליכה לפניו משמע לפירושו דמסירה עדיפא ממשיכה[ה] והא דקאמר בגמרא דרש רב בקימחוניא בהמה גסה נקנית במשיכה וכל שכן במסירה ופריך שמואל לתלמידי דרב והאנן במסירה תנן פי' במסירה דוקא ולא במשיכה וקשה לר"י מאי פריך שמואל והאנן במסירה תנן ולא במשיכה הא תנן בפ"ק דב"מ (דף ב.) היו שנים רוכבים על גבי בהמה או שהיה אחד רוכב ואחד מנהיג וכו' שהשנים יחלוקו משום דכל אחד קנה מחצה ומנהיג היינו משיכה[פ] ועוד דאמר התם (דף ח:) שמעת מיניה דמר שמואל תרתי רוכב ומנהיג חד קני וחד לא קני ולא ידענא הי מינייהו היכי דמי אילימא רוכב לחוד ומנהיג לחוד מנהיג מי איכא למ"ד דלא קני משמע דשמואל גופיה דקאמר הכא במסירה דוקא תנן קאמר התם דמנהיג קני דהיינו משיכה ועוד קשה דבגמרא בעו פיל לר' שמעון במה יקנה תבעי ליה נמי בהמה גסה במציאה ובנכסי הגר במה יקנה אליבא דרבי מאיר ורבי אליעזר במסירה לא אפשר דמאן מסר ליה דליקני ומשיכה לא קניא בבהמה גסה לדידהו ומיהו הך פירכא איכא לשנויי ולחלק בין מקח וממכר למציאה ונכסי הגר דמקח וממכר דאפשר במסירה לא מיקני במשיכה אבל במציאה ונכסי הגר דלא אפשר במסירה מקניא במשיכה אבל אכתי קשה מרבי אליעזר דאית ליה הכא במסירה דוקא כדקתני במתניתין דברי רבי מאיר ורבי אליעזר והתם[צ] קתני רבי אליעזר אומר רוכב בשדה ומנהיג בעיר קני ומוקי לה במקח וממכר אלמא משיכה קני אף לרבי אליעזר לכך פי' ר"י בהמה גסה נקנית במסירה היינו אף במסירה וכל שכן במשיכה דעדיפא[ו] והשתא ניחא דפריך שמואל והאנן במסירה תנן כלומר אף במסירה ועוד יש לדקדק דמשיכה עדיפא ממסירה מהא דקתני בהמוכר את הספינה (ב"ב דף עו.) ספינה נקנית במסירה דברי רבי וחכמים אומרים לא קנה עד שימשכנה משמע דלא קני במסירה לרבנן אלא במשיכה[ז] אלמא דרבי דאמר במסירה לא למעוטי משיכה אתא אלא למאן דאמר במשיכה למעוטי מסירה אתא והלשון נמי משמע דקאמר התם ספינה נמי תקני במסירה משמע עם המשיכה[ח] וכן סובר רשב"ס דמשיכה חשיבא מן המסירה דפירש בפרק המוכר את הספינה (שם דף עו:) עלה דההיא דאביי ורבא דאמרי תרוייהו מסירה קונה ברשות הרבים ובחצר שאינו של שניהם משיכה קונה בסימטא [ובחצר שהיא של שניהן] ופירש רשב"ס התם מסירה קונה ברשות הרבים משום דלא אפשר למיקנייה התם במשיכה דאין משיכה אלא כשמושך ברשותו והאי לאו רשותיה היא[ט] משיכה קונה בסימטא דשפיר הוי רשותו להניח שם מה שהוא צריך משא"כ ברשות הרבים וכיון דאפשר במשיכה שהוא קנין חשוב לאו אורחא דארעא למיקנייה במסירה[י] שהוא קנין גרוע ור"ת הקשה על פירוש רשב"ס וכי מלות הן משיכה ומסירה שמבטלות זו את זו שאין לעשות אלא מן המובחר ופירש רבינו תם לשם משיכה קונה בסימטא כל שכן מסירה דעדיפא ממשיכה וכן פירש רש"י ומיהו שיטה דשמעתא קשה לפירושו כדפירשתי וה"ר חיים כהן מיישב פירוש רשב"ס ומפרש דמסירה אינה קונה בסימטא לא מטעמא דרשב"ס אלא נראה לו הטעם שהסימטא רשות של יחיד הוא והקודם בו זכה וסתמא דמילתא המוכר קדם והביא בהמתו לשם קודם שבא הלוקח ואם כן הוי מקום בהמתו כחצרו ואין מסירה ולא שום קנין מהני ברשות מוכר[ק] אע"ג דמשיכה קניא שם היינו משום שעקר הדבר ממקומו הראשון ור"י הקשה על מה שפירש רבינו תם דמסירה קונה אף בסימטא מההיא דפרק הספינה (שם דף עו:) דקאמר התם ספינה נקנית במסירה דברי רבי וחכמים אומרים במשיכה ופריך היכי דמי אילימא ברשות הרבים וכו' עד דקאמר לימא אביי ורבא דאמרי מסירה קונה ברשות הרבים אמרי כרבי כו' משמע דאי הוה מוקי לה בסימטא לא הוי קשה מידי ואי מסירה קונה בסימטא אפי' אם מיירי פלוגתא דרבי וחכמים בסימטא הוה ליה למיפרך הכי לימא אביי ורבא דאמרי כרבי לכך נראה לר"י הא דאמרי אביי ורבא מסירה קונה ברה"ר היינו דוקא ברה"ר אבל לא בסימטא כמו שפירש רשב"ס [וע' היטב תוס' בבא בתרא עו. ד"ה ספינה]:

שמעת מינה כליו של לוקח ברשות מוכר קנה לוקח. וא"ת דילמא לא מיירי ברשות מוכר וי"ל סתמא דמילתא ברשות מוכר מיירי שעם הבהמה עומדת והוי מצי למידחי דאמר ליה מוכר יקנה לך כליך דבהא לכ"ע קנה לוקח כדאיתא בפרק הספינה (ב"ב דף פו.):

אי

עין משפט נר מצוה

ערב א מיי' פ"ז מהל' ביאת מקדש הל"ח:

ערג ב מיי' פ"ג מהל' מכירה הל"ה סמג עשין פב טוש"ע חו"מ סי' קנז סעי' א:

ג [מיי' פ"ג מהל' מכירה הל"ז טוש"ע חו"מ סי' קלח סעיף ה]:

תורה אור השלם

1. וּמָעוּךְ וְכָתוּת וְנָתוּק וְכָרוּת לֹא תַקְרִיבוּ לַייָ וּבְאַרְצְכֶם לֹא תַעֲשׂוּ: ויקרא כב כד

מוסף רש"י

מעוך. ביציו מעוכין ביד. **כתות.** כתותים הם יותר ממעוך (ויקרא כב כד). כתות, שכתתו באבנים עד שנימוח, **נתוק,** ביד לגמרי אלא שעדיין תלויין בכיס, **כרות,** בסכין ועדיין תלויין בכיס ומעורין קלת, דכרות הוי בציר מנתוק כדאמרינן להביא נותק אחר כורת (בכורות לט:). **בביצים ולא בגיד.** בתמיה, כלומר אי בגיד ניהו מי לא הוי מום, הא ודאי טפי הוי מום, דגיד בגלוי הוא יותר מן הביצים (בכורות לט:). **כולם בגיד.** לא בביצים (שם). **במסירה.** דכיון דמסר לו באפסר קנאה אע"פ שלא משכה מרשות מוכר (ב"ק יא:). וסברא בעלמא הוא, דהא אורחא בהכי והא אורחא בהכי (רשב"ם ב"ב עה:). **כליו של לוקח ברשות מוכר.** כגון פסק ונתן לתוך מדה של לוקח, או מדד במדה שלו ושפכן לכליו של לוקח והבית של מוכר הוא, קנה לוקח. כאילו נתן לתוך רשותו של לוקח (רשב"ם ב"ב פה:). קונה חפץ הנתון לתוכו לבעליו (גיטין עח.). **סימטא.** אית דאמר שביל של יחידים ואני שמעתי כניסה בולטת מרשות הרבים ויש רשות לבני אדם להעמיד שם חפצים שלהם בחצר השותפים דאינו עשוי להילוך בני רשות הרבים (רשב"ם ב"ב פד:).

תוס' ר"י הזקן

אבא*. תרגום אברך [בראשית מא, מג], ולרב קרי הכי. [ל] **זה וזה.** אחד בהמה דקה ואחד בהמה גסה במשיכה ולא במסירה. ואיכא מאן דאמר דוקא בסימטא ובחצר של שניהם דמהניא משיכה בהני רשויות, אבל ברה"ר דלא מהניא בה משיכה מהניא מסירה בגסה כתנא דמתני'. ונראה דעת הר"ם [מכירה פ"ב ה"ה] כפי' קמא, והא דהמוכר את הספינה [ב"ב עו, ב] דאמרינן מסירה קונה ברה"ר, מיירי בספינה ולא בבהמה. **פיל.** שאינו יכול להגביהו. **בחליפין.** בקנין סודר. **בשוכר את מקומו.** שיקנה לו מקומו אותן המטלטלים. **ארבעה כלים.** דקני ליה כליו. **ש"מ.** ופלוגתא היא בבבא בתרא [פה, ב]. **בסימטא.** צידי רה"ר.

מסורת הש"ס

א) בכורות לט: [תוספתא יבמות פ"י ה"ד], **ב)** [ב"ק יא: ב"ב פו: ע"ש], **ג)** ב"ק יא:, **ד)** [ב"מ מז: ב"ב פה: ע"ז עא:] [גיטין עח], **ה)** [בדפו"ר: במשיכה. ונדכל"ל], **ו)** [מנחות פח ע"א וע"ש רש"י מכת"י, ושם קו ע"ב], **ז)** [צ"ל ויצטרך להביא וכו' יצטרך להביא. (רש"ש)], **ח)** [צ"ל ובללת וכ"כ תוספות מנחות יח: ד"ה ואמר], **ט)** [ויקרא טו, טז (ושם ורחץ במים את וגו')], **י)** [שם שם, יא. וע"ש ברש"י], **כ)** [נדה מג ע"א], **ל)** [בדפו"ר: מוסירה. וכ"ה לשון הגמ' שם. וכנדכל"ל], **מ)** [שם], **נ)** [בדפו"ר: שבעלמו. וכל"ל (רש"ש)], **ס)** [ס"א לר"י. (חכמת מנוח)], **ע)** [בב"ב עה:], **פ)** [עי' רש"י ב"מ ח ע"ב ד"ה מנהיג לחודיה], **צ)** [שם ט ע"א], **ק)** [בדפו"ר: ואע"ג], **ר)** [בחולין קלז ע"ב],

מוסף תוספות

א. וטוב שיביאו בשני כלים דיכול להביא בין בכלי אחד בין בשני כלים כמו שירצה כיון דנדר סתם. תוס' ב"ב פא: כיון דלכתחילה מצוה לבלול משום הכי מצוה להביא בב' כלים לקיים בה מצות בלילה. תוס' נדה סו: ד"ה כלי. לכך יביא בשני עשרונין דוקא. תוס' חולין פג:. ב. דהא סיפא דס"א קאי אהך דקתני רישא מתנדב אדם מנחה של ששים עשרון ומביא בכלי אחד ואם אמר הרי עלי ס"א כו' כלומר מנחה של ס"א דהשתא כיון דאמר מנחה לקרבן גדול קא מיכוין והוי כאילו אמר בכלי אחד לכך פריך כיון דאם לא בלל כשר צריך להביא בכלי אחד. תוס' חולין פג: ד"ה דאמר. היה לו להביא בכלי אחד משום דתנן שאם נדר בכלי אחד לא יביא בשני כלים ואם הביא פסול הילכך אי לא הוה בילה מעכבא היה לו להביא בכלי אחד. תוס' מנחות יח:. ג. כדכתיב ויצקת אלא בכל דוכתא כתיב בלולה משמע דלא מעכבא. תוס' הרא"ש. ד. כלומר במסירה. רשב"א. ה. משום דמסירה מיד ליד ובפניו וקונה ברה"ר וכ"ש בסימטא. תוס' ב"ב עו. ד"ה ספינה בשם ר"ת. ו. שבכל מקום מצינו שהמשיכה גדולה מן המסירה שכל המטלטלין נקנין במשיכה ולא מהניא בהו מסירה. תוס' רי"ד. דבמשיכה קא עקר ליה מדוכתא. שלנ"ל. ז. ממילתייהו דרבנן דאמרי עד שימשכנה משמע דוקא משיכה ולא מסירה. תוס' ב"ב עו: ח. דלפי' ר"ת הוה ליה למימר והא לרבי ספינה אין נקנית אלא במסירה. שם. ט. שחכמים תקנו קנין בכל רשות וכיון דלא שייכא בהו משיכה תקנו שם מסירה. ריטב"א. י. ברשב"ס ב"ב עו: נוסף. ולא מיקניא במסירה.

*גירסת רבינו היה אמר להו מי אמר אבא בהמה גסה וכו' (ד"ו).